



Kako življenje vrednoti mednarodno pravo?

Beatriz in drugi vs. El Salvador

Medameriško sodišče za človekove pravice

Sodna odločba

Leta 2013 je Beatriz, mlada ženska iz El Salvadorja z resno avtoimunsko boleznijo, drugič zanosila. Zaradi bolezni je bila nosečnost rizična, zato je morala biti pod strogim zdravniškim nadzorom. Ko je bila noseča 13 tednov, je izvedela, da ima njena druga hči anencefalijo, kar je pomenilo, da je bila njena pričakovana življenjska doba ob rojstvu zelo kratka. Med nosečnostjo je zahtevala splav, ki pa ni bil izveden, ker je država menila, da njeno življenje ni ogroženo. Tako se je rodila njena hčerka Leilany, ki je pet ur živela zunaj materinega telesa, nato pa umrla. Beatriz je bila stabilizirana in nekaj dni pozneje je zapustila bolnišnico. Beatriz je umrla leta 2017 zaradi prometne nesreče.

S tem primerom so si različne organizacije civilne družbe prizadevale, da bi Medameriško sodišče odločilo o opravljanju splava v Latinski Ameriki. Med drugim so njihove zahteve vključevale: (a) naj se razglasi obstoj človekove pravice do splava, (b) naj se razglasi, da je v nasprotju z Ameriško konvencijo, da se splav kaznuje, če obstaja tveganje za življenje in zdravje matere in če otrok zunaj maternice ni sposoben preživeti, (c) da se prepoved splava razglasi za mučenje in (d) da se El Salvadorju ukaže, naj spremeni ustavo, ki ščiti človeško življenje v nosečnosti.

Medameriško sodišče je v svoji sodbi med drugim razglasilo mednarodno odgovornost države za kršitev pravic do osebne integritete, zasebnosti, zdravja. Vendar pa se sodba ni sklicevala na prepoved splava v nacionalni zakonodaji, saj je izrecno ugotovila, da v Beatrizinem primeru ni elementov, ki bi potrjevali, da je šlo za mučenje. Tako so v sodbi naslednje ključne točke:

1. Medameriško sodišče je obsodilo državo El Salvador zaradi pomanjkanja jasnih protokolov za vodenje rizične nosečnosti. V zvezi s tem je sodišče odredilo le prilagoditev ali spremembo medicinskih protokolov za zdravljenje rizične nosečnosti. Zaradi tega pomanjkanja jasnosti v medicinskih protokolih je sodišče razglasilo obstoj obporodnega nasilja.
2. Sodišče je jasno ugotovilo, da Beatrizina smrt ni bila vzročno povezana z njeno drugo nosečnostjo. Prav tako je prepoznalo ime Leilany, Beatrizine hčere, in njeno kratko, a dostojanstveno življenje. To je temeljnega pomena, ker sta zastopstvo žrtev in Medameriška komisija Leilany v mednarodnem procesu označevala kot »fetus«, »produkt gestacije« ali »anencefalni fetus«. To, da je sodišče v sodbi imenovalo človeška bitja v nosečnosti ter novorojene dečke in deklice, jih nedvomno humanizira.
3. Sodišče NI odredilo spremembe kazenskega zakona ali ustave El Salvadorja. Ta točka je bistvena, ker pošilja sporočilo, da so države suverene v tem, kako ščitijo človeška bitja v času nosečnosti.



To sodbo je medameriško sodišče sprejelo s petimi glasovi za in enim delno proti. Sodnik Sierra Porto je s svojim glasom nakazal, da je bil glavni namen primera legalizacija splava v Latinski Ameriki. Svoj glas je utemeljil s sledečimi besedami: *“Odstopam od obrazložitve, ki jo je uporabilo Sodišče v tej zadevi, ker menim, da je naredilo nedopustne opustitve, ko je omajalo poseben obseg pravic žensk in brez utemeljitve prevzelo restriktiven pristop do konvencionalnih jamstev. Kot sem izčrpno dokazal, je kriminalizacija prostovoljne prekinitve nosečnosti v primerih tveganja za življenje ali integriteto matere ali nezmožnosti preživetja ploda zunaj maternice v nasprotju z Ameriško konvencijo.”* Vendar tega stališča ni privzel nihče izmed drugih sodnikov mednarodnega sodišča.

Ta primer je želel človeška bitja v nosečnosti prikrajšati za zaščito, jih razčlovečiti in narediti nevidne ter splav obravnavati kot pravico. Daleč od teh trditev pa je Medameriško sodišče sprejelo uravnoteženo stališče, v katerem je razglasilo, da so države dolžne zaščititi življenje žensk v primerih rizične nosečnosti, vendar to ne pomeni odprave kaznivega dejanja splava v kazenskem zakoniku niti nepriznavanja nerojenih oseb kot oseb z mednarodno zaščito. Sodišče je potrdilo suverenost držav glede zakonodaje o splavu in priznalo, da Beatrizin primer zahteva celovit medicinski pristop. Sodišče se je tako odmaknilo od pasti, ki se je uveljavila v nedavnih mednarodnih narativih, po katerih so pravice žensk omejene na legalizacijo splava. In ravno nasprotno, s to sodbo je želelo v celoti zaščititi pravice obeh vpletenih žensk: Beatriz in njene hčerke Leilany.